

Nr. 59 Vortragsaufzeichnung des Reichsministers Gürtner. 31. März 1936

R 22/1219, Bl. 222¹

Beginn:

Beginn:

[Entwurf eines Gesetzes über die Gewährung von Straffreiheit]

Vor der heutigen Kabinettsitzung habe ich dem Führer und Reichskanzler in einem persönlichen Vortrag den Vorschlag gemacht, aus Anlaß des einmütigen Bekenntnisses des deutschen Volkes zur deutschen Regierung² eine Amnestie zu erlassen. Der Kanzler erklärte sich mit diesem Vorschlag einverstanden.

Als Inhalt der Amnestie schlug ich folgende drei Gruppen vor:

– 1.

Amnestierung der Straftaten, die im Übereifer des Kampfes für die nat[ional]soz[ialistische] Bewegung begangen worden sind, etwa mit Ausnahme der vorsätzlichen Handlungen, durch die der Tod eines Menschen herbeigeführt wurde, und mit Ausnahme von Taten, die eine gemeine Gesinnung erkennen lassen.

– 2.

Die kleine Kriminalität nicht höher als bis zu einem Monat Gefängnis oder Geldstrafe gleichen Wertes.

– 3.

Die Verfehlungen gegen das Heimtückegesetz mit Ausnahme der schwereren Fälle.

Der Führer und Kanzler erklärte sich mit 1) und 2) einverstanden. Zu 3) bemerkte er, ein unbedingter Straferlaß schiene ihm nicht ratsam; doch wäre er mit einem bedingten Straferlaß einverstanden. Als Strafgrenze, bis wohin gegangen werden könne, wurde nichts Festes vereinbart, sondern nur gesprächsweise die Strafgrenze von 6 Monaten genannt.

Ich erklärte dem Führer und Kanzler, daß mir der bedingte Straferlaß zur Gruppe 3 durchaus richtig schiene, weil er in seiner Art den Zweck verwirkliche, den wir in vielen Fällen mit der Verwarnung zu erreichen suchten.

Der Kanzler beauftragte mich, einen Entwurf schleunigst vorzubereiten und vorzulegen³.

¹ Abdrucke gingen an StS Freisler, MD E. Schäfer und MD Crohne. Mit Vm. vom 30. 3. 1936 hatte StS Lammers über eine entspr. Ankündigung festgehalten: „Herr Reichsjustizminister Dr. Gürtner regt die Prüfung der Frage an, ob sich aus Anlaß der gestrigen Wahl eine in mäßigen Grenzen gehaltene Amnestie empfiehlt. Er möchte einen dahingehenden Gesetzentwurf in der morgigen Kabinettsitzung einbringen und dem Führer vor der Kabinettsitzung auf wenige Minuten Vortrag halten.“ R 43 II/1546, Bl. 61.

² Reichstagswahl vom 29. März 1936; s. Dok. Nr. 60, nach P. 2.

³ Schon am 1. 4. 1936 übersandte der RJuM den Entwurf eines „Gesetzes über die Gewährung von Straffreiheit“ an den RIM, RKrM und StdF und lud sie für den Folgetag zu einer Besprechung; R 22/1219, Bl. 223–226. Dort wurde der GesEntw. akzeptiert; der StdF regte lediglich an, auch die Dienstvergehen von Beamten, die aus „Übereifer“ für die ns. Bewegung ihre Beamtenpflichten gröblich verletzt hatten, zu amnestieren, gab sich aber dann mit der Aussicht auf Einzelgnadenerweise im Wege des Dienststrafrechts zufrieden; ebd. Bl. 227, 250. Am 3. 4. hielt Gürtner erneut Hitler Vortrag und fügte auf dessen Wunsch einen zusätzl. Paragraphen ein, der auch kirchl. Devisenvergehen in die Amnestie einbezog. In dieser Form ging die KabVorl. des Gesetzes am 4. 4. dem StSRk zu und wurde am 5. 4. mit Widerspruchsfrist bis 11. 4., 12 Uhr in Umlauf unter den Kabinettsmitgliedern gesetzt; R 22/1219, Bl. 241–246; R 43 II/1546, Bl. 63–70. Das RJuM wünschte umgehende Verabschiedung, um die Amnestie noch vor Ostern (12. April) umzusetzen. Hitler fertigte das Gesetz deshalb am 6. 4. in München aus, zauderte aber nachträglich doch und gab am Abend desselben Tages Lammers telefon. Anweisung, „das Gesetz nicht zur Verkündung zu bringen, auch wenn in dem wegen des Gesetzes eingeleiteten Umlaufverfahren kein Widerspruch erfolgt. Der Führer will Anfang der nächsten Woche weitere Weisung geben“. Vm. Lammers', 6. 4. 1936; R 43 II/1546, Bl. 62, 71. Vermutlich standen hinter diesem Rückzieher

Gtr [Gürtner]

dieselben Bedenken, die Bormann dann wenig später gegenüber der Rkei zu Papier brachte: Dok. Nr. 65. Vgl. APK 11, Reg. Nr. 11415; II 3, Reg. Nr. 30899.

Zitierhinweis

Nr. 59 Vortragsaufzeichnung des Reichsministers Gürtner. 31. März 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d059>